🏋️ 트레이너 3.3% 처리 (하)

3.3%로 했으니 프리랜서
그 말은 성립하지 않습니다

근로자성은 계약서 제목이 아니라 관계로 판단합니다

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

이 질문에는 사업주에게 답을 정할 권한이 없습니다

트레이너를 **3.3% 프리랜서로 둘지 4대보험 직원으로 둘지**는 많이 받는 질문입니다. 그런데 **계약서에 무엇이라 적든** 판단하는 기준이 따로 있습니다. 근로기준법은 근로자를 아주 짧게 정의합니다 — 직업의 종류와 관계없이 **임금을 목적으로 근로를 제공하는 사람**입니다. **계약의 이름은 여기에 없습니다.**

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

법원이 보는 것은 종속적인 관계입니다

대법원은 **계약의 형식이 아니라 실질**을 본다는 기준을 오래 유지해 왔습니다. 업무 내용을 사용자가 정하는지, **상당한 지휘·감독**이 있는지, 근무시간과 장소를 지정하고 거기에 구속되는지, 스스로 비품을 갖추고 **자기 계산으로 독립해 사업**을 하는지, 보수가 **근로 자체의 대가**인지, 계속성과 전속성이 있는지를 **종합해서** 판단합니다.

사업주가 특히 눈여겨보실 한 줄

판결에는 이런 단서가 붙어 있습니다. **고정급을 정하지 않았다는 것, 근로소득세를 원천징수하지 않았다는 것, 사회보험에서 근로자로 인정받지 못했다는 것** — 이런 사정은 **사용자가 우월한 지위에서 임의로 정할 여지가 크기 때문에**, 그것만으로 **근로자성을 쉽게 부정해서는 안 된다**고 했습니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

3.3%는 근거가 아니라 결과입니다

3.3%는 **사업소득을 지급할 때 떼는 원천징수세율**입니다. 소득세 3%에 그 세액의 10%인 지방소득세가 붙어 **3.3%**가 됩니다. 이 세율은 **이미 사업소득인 것에 적용되는 것**이고, 3.3%를 떼었다고 사업소득이 되는 것이 아닙니다. **순서가 반대입니다.**

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

뒤집히면 무엇이 오나

보험료는 **소급됩니다.** 국민연금과 건강보험 모두 징수권의 **소멸시효가 3년**이라 그 기간만큼 거슬러 고지될 수 있습니다. 사업주 부담분만 오는 것이 아니고, **이미 퇴사한 사람의 근로자 부담분은 받아내기가 어렵습니다.** 퇴직금도 따라옵니다 — 계속근로 **1년 이상**, 4주 평균 **주 15시간 이상**이면 퇴직급여제도를 설정해야 하고, **이 의무는 상시 4명 이하에도 적용됩니다.** 분쟁은 대개 **퇴사한 트레이너 쪽에서** 시작됩니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

여기서 많이 놓치는 것 — 5명

근로기준법은 **상시 5명 이상** 사업장에 적용되고, 4명 이하에는 시행령이 정한 일부만 적용됩니다. 그 목록에 **연장·야간·휴일 가산수당은 들어 있지 않습니다.** 그래서 24시간 운영을 두고 흔히 말하는 **"밤 10시부터 1.5배"는 상시 5명 이상인 사업장의 이야기**입니다. 그런데 상시 근로자 수는 **지난 1개월 연인원을 가동일수로 나누어** 세고, 그 연인원에는 **고용형태를 가리지 않고 모든 근로자**가 들어갑니다. **"우리는 4명"이라는 계산이 프리랜서 처리에 기대고 있었다면 두 판단이 한꺼번에 무너집니다.**

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

숫자로 보면 이렇습니다

통상임금 시급을 **15,000원**으로 가정해 보겠습니다. 상시 5명 이상이고 야간 8시간을 근무시킨다면 가산은 **50%**, 시간당 **7,500원**이 더 붙습니다. 하루 6만 원, 월 26일이면 **156만 원 — 한 사람 몫**입니다. 반대로 4명 이하라면 이 금액은 발생하지 않습니다. **같은 운영에서 사람 수 하나로 숫자가 갈립니다.**

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

지금 확인할 것

① 트레이너의 **출퇴근 시간을 우리가 정하고** 있는가 ② **레슨 외 업무를 지시하고** 있는가 ③ 보수에 **고정급 성격이 섞여** 있는가 ④ 상시 근로자 수를 **지난 1개월 연인원 기준**으로 세어 본 적이 있는가 구조를 어느 쪽으로 가져가든 **계약과 운영이 같은 방향**이어야 합니다. 어정쩡한 중간이 가장 비쌉니다. — **이호현 회계사에게 문의**하세요.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun